



StGB - Strafgesetzbuch

Strafgesetzbuch (StGB)

Zuletzt geändert am 08.03.2026

Dieses Dokument ist ein fiktives Dokument für den Roleplay-Server "Falkenheim Roleplay" und kann nicht im echten Leben genutzt werden.

Allgemeiner Teil

§ 1 Zeitliche Geltung

- (1) Die Strafe und ihre zusätzlichen Auswirkungen werden nach dem Gesetz festgelegt, das zum Zeitpunkt der Tat galt.
- (2) Wenn sich die Strafandrohung während der Tat ändert, wird das Gesetz angewendet, das zum Zeitpunkt des Abschlusses der Tat galt.
- (3) Wenn das Gesetz, das zum Zeitpunkt des Abschlusses der Tat galt, vor der Urteilsverkündung geändert wird, wird das mildeste Gesetz angewendet.
- (4) Ein Gesetz, das nur für einen bestimmten Zeitraum gelten soll, bleibt auch nach seinem Ablauf auf Straftaten anwendbar, die während seiner Gültigkeitsdauer begangen wurden. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein anderes Gesetz eine andere Regelung vorsieht.

§ 2 Handeln für einen anderen

- (1) wenn jemand
 1. als Vertreter einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs,
 2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft oder
 3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen handelt, gelten die besonderen persönlichen Merkmale, die Strafbarkeit begründen, auch für die Vertreter, wenn sie beim Vertreten vorliegen.
 - (2) Wird jemand vom Betriebsinhaber oder einem Befugten
 1. beauftragt, den Betrieb ganz oder teilweise zu leiten oder
 2. ausdrücklich beauftragt, eigenverantwortlich Aufgaben des Betriebs wahrzunehmen und handelt er entsprechend diesem Auftrag, gelten die besonderen persönlichen Merkmale, die Strafbarkeit begründen, auch für den Beauftragten, wenn sie beim Betriebsinhaber vorliegen.
-



§ 3 Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln

- (1) Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.

§ 4 Strafbarkeit des Versuchs

- (1) Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt.
- (2) Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat.
- (3) Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, dass der Versuch nach der Art des Gegenstandes, an dem, oder des Mittels, mit dem die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung führen konnte, so kann das Gericht von Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen mildern.

§ 5 Anstiftung

Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat

§ 6 Beihilfe

- (1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat
- (2) Die Strafe für Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist zu mildern

§ 7 Täterschaft

- (1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.
- (2) Begehen mehrere Straftaten gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft.

§ 8 Notwehr

- (1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
 - (2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
-



§ 9 Überschreitung der Notwehr

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.

§ 10 Dauer der Freiheitsstrafe

- (1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz keine lebenslange Freiheitsstrafe androht.
- (2) Die Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe sind 120 HE.

§ 11 Ersatzfreiheitsstrafe

- (1) An die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe.
- (2) 500 € entsprechen 1 HE.

Buch 2 • Wirtschaftskriminalität

§ 12 Diebstahl eines Kraftfahrzeugs / Landkraftfahrzeug

- (1) Wer ein Kraftfahrzeug, Landkraftfahrzeuge oder ein Fahrrad gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch nimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
- (2) Der Versuch ist strafbar
- (3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt
- (4) Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Vorschrift sind die Fahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, Landkraftfahrzeuge nur insoweit, als sie nicht an Bahngleise gebunden sind.

§ 13 Raub

- (1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
 - (2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
-



§ 14 Schwerer Raub

- (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn
 1. der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub
 - a) eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt
 - b) sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden.
 - c) eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt oder
 2. der Täter den Raub als Mitglied einer Bande, die sich für fortgesetzt Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht.
 - (2) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub
 1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet,
 2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine Waffe bei sich führt oder
 3. eine andere Person
 - a) bei der Tat körperlich schwer mißhandelt oder
 - b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
 - (3) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
-

§ 15 Betrug

- (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
 1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat.
 2. einen Vermögensverlust großen Ausmaß herbeiführt oder in der Absicht handelt, durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen.
 3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt.
 4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Amerikanischen Amtsträger mißbraucht oder



5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat.

§ 16 Bestechung

- (1) wer einem Amtsträger, einem Amerikanischen Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

§ 17 Erpressung

- (1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
- (3) Der Versuch ist strafbar.
- (4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Erpressung verbunden hat.

§ 18 Besitz von Staatseigentum

- (1) Der Besitz von Staatseigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Polizeimittel, medizinische nicht erwerbbare Utensilien, Verbandskästen und Reparaturkits von staatlichen Behörden, ist grundsätzlich den entsprechenden staatlichen Behörden vorbehalten.
- (2) Ausnahmen von dieser Regel können nur durch spezielle Genehmigungen oder Lizenzen gewährt werden, die von einer zuständigen staatlichen Behörde ausgestellt wurden.



- (3) Jede Person, die gegen diese Bestimmung verstößt, kann mit Geldstrafen, Beschlagnahme des betreffenden Eigentums und/oder Freiheitsstrafen bestraft werden, je nach Schwere des Verstoßes und nach Ermessen des Gerichts.

§ 19 Besitz illegaler Gegenstände

- (1) Der Besitz illegaler Gegenstände, unabhängig von ihrer Art und Herkunft, ist strengstens verboten.
- (2) Illegale Gegenstände sind solche, die durch geltendes Recht ausdrücklich verboten sind oder deren Besitz, Verkauf, Kauf oder Übertragung durch geltendes Recht eingeschränkt ist.
- (3) Jede Person, die gegen diese Bestimmung verstößt, kann mit Geldstrafen, Beschlagnahme der illegalen Gegenstände und/oder Freiheitsstrafen bestraft werden, je nach Schwere des Verstoßes.

§ 20 Handel mit illegalen Gegenständen

- (1) Der Handel mit illegalen Gegenständen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Kauf, Verkauf, Austausch, Transport, Vertrieb oder die Übertragung solcher Gegenstände, ist strengstens verboten.
- (2) Der Handel mit illegalen Gegenständen bezieht sich auf jede Transaktion oder jeden Austausch, bei dem illegale Gegenstände den Besitzer wechseln oder transportiert werden.
- (3) Jede Person, die gegen diese Bestimmung verstößt, kann mit Geldstrafen, Beschlagnahme der illegalen Gegenstände und/oder Freiheitsstrafen bestraft werden, je nach Schwere des Verstoßes.

§ 21 Handel mit gefälschten Lizenzen

- (1) Der Handel mit gefälschten Lizenzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Kauf, Verkauf, Austausch, Transport, Vertrieb oder die Übertragung solcher Lizenzen, ist strengstens verboten.
- (2) Der Handel mit gefälschter Lizenz bezieht sich auf jede Transaktion oder jeden Austausch, bei dem gefälschte Lizenzen den Besitzer wechseln oder transportiert werden.
- (3) Der Versuch ist strafbar.
- (4) Jede Person, die gegen diese Bestimmung verstößt, kann mit Geldstrafen, Beschlagnahme der gefälschten Lizenzen und/oder Freiheitsstrafen bestraft werden, je nach Schwere des Verstoßes und nach Ermessen des Gerichts.



§ 23 Erschleichen von Leistung

- (1) Das Erschleichen von Leistung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dienstleistungen, Waren, Vorteile oder Vergünstigungen, die jemandem nicht rechtmäßig zustehen, ist strengstens verboten.
- (2) Das Erschleichen von Leistungen bezieht sich auf Handlungen, bei denen eine Person durch Täuschung, Betrug oder andere unehrliche Mittel Leistungen erhält, die ihr nicht rechtmäßig zustehen.
- (3) Jede Person, die gegen diese Bestimmungen verstößt, kann mit Geldstrafen und/oder Freiheitsstrafen bestraft werden, je nach Schwere des Verstoßes.

§ 24 Unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels

- (1) Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Als öffentlich veranstaltet gelten auch Glücksspiele in Vereinen oder geschlossenen Gesellschaften, in denen Glücksspiele gewohnheitsmäßig veranstaltet werden.
- (3) Wer in den Fällen des Absatzes 1
 1. gewerbsmäßig oder
 2. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.wird mit einer Freiheitsstrafe bestraft.
- (4) Wer für ein öffentliches Glücksspiel (Absätze 1 und 2) wirbt, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 25 Besitz und Handel von nicht offiziellen Geldmitteln

- (1) Nicht offizielle Geldmittel sind jegliche Formen von Währungen, die nicht von einer staatlich anerkannten Zentralbank oder Regierungsbehörde ausgegeben werden.
- (2) Der Besitz von nicht offiziellen Geldmitteln ist erlaubt, solange diese nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.
- (3) Der Handel mit nicht offiziellen Geldmitteln ist nur mit einer entsprechenden Lizenz erlaubt, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wurde.
- (4) Personen, die ohne entsprechende Lizenz mit nicht offiziellen Geldmitteln handeln, können mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden.



§ 26 Führen einer Waffe ohne gültige Lizenz

- (1) Eine Waffe ist jedes Gerät, das dazu bestimmt ist, auf Menschen oder Tiere physischen Schaden zuzufügen.
- (2) Der Besitz einer Waffe ist nur mit einer entsprechenden Lizenz erlaubt, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wurde.
- (3) Das Führen einer Waffe ohne eine gültige Lizenz ist strengstens verboten.
- (4) Personen, die eine Waffe ohne gültige Lizenz führen, können mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden.

§ 27 Mit gezogenen Waffen in der Öffentlichkeit

- (1) Eine gezogene Waffe bezieht sich auf jede Waffe, die in der Öffentlichkeit offen und bereit zur Verwendung gehalten wird.
- (2) Das Führen einer gezogenen Waffe in der Öffentlichkeit ist strengstens verboten, es sei denn, es liegt eine unmittelbare Bedrohung für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der Person vor.
- (3) Personen, die eine gezogene Waffe in der Öffentlichkeit führen, können mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden, es sei denn, sie können nachweisen, dass sie in Notwehr gehandelt haben.

§ 28 Besitz einer illegalen Waffe und/oder Munition

- (1) Eine illegale Waffe ist jede Art von Waffe, die nicht gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften erworben oder besessen wurde.
- (2) Illegale Munition bezieht sich auf jegliche Art von Munition, die nicht gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften erworben oder besessen wurde.
- (3) Der Besitz illegaler Waffen und/oder Munition kann mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden.

§ 29 unberechtigten Schusswaffengebrauch

- (1) Unberechtigter Schusswaffengebrauch bezieht sich auf die Verwendung einer Schusswaffe ohne rechtmäßige Begründung oder Erlaubnis.
- (2) Der Gebrauch einer Schusswaffe ist nur in Situationen erlaubt, in denen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Benutzers oder einer anderen Person unmittelbar bedroht ist.
- (3) Personen, die eine Schusswaffe berechtigt verwenden, können mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden.



§ 30 Waffenhandel

- (1) Niemand darf ohne eine gültige Lizenz Waffen handeln. Die Lizenz wird von der zuständigen Behörde ausgestellt und ist auf Antrag zu erneuern.
- (2) Alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem Waffenhandel müssen dokumentiert und der zuständigen Behörde gemeldet werden.
- (3) Der Handel mit bestimmten Arten von Waffen, wie automatischen Schusswaffen und Sprengstoff ist strengstens verboten.
- (4) Personen, die ohne gültige Lizenz Waffen handeln, werden mit einer Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bestraft.
- (5) Personen, die mit verbotenen Waffen handeln, werden mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von nicht unter 10 Jahren bestraft.
- (6) Die Behörde hat das Recht, Inspektionen durchzuführen und bei Verdacht auf illegale Aktivitäten rechtliche Schritte einzuleiten.

§ 31 Waffenherstellung

- (1) Die Herstellung von Waffen ist strengstens verboten.
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) Jede Person oder jedes Unternehmen, das bei der Herstellung von Waffen erwischt wird, wird mit einer Geldstrafe oder/und mit Freiheitsstrafe bis zu zwanzig Jahren bestraft.

§ 32 Besitz einer gefälschten Waffenlizenz

- (1) Eine gefälschte Waffenlizenz ist jede Art von Dokument oder elektronischen Datensatz, der dazu dient, eine behördliche Erlaubnis zum Besitz oder zur Benutzung von Waffen vorzutäuschen.
 - (2) Es ist verboten, eine gefälschte Waffenlizenz zu besitzen, zu verwenden oder zu verbreiten.
 - (3) Es ist verboten, eine echte Waffenlizenz zu fälschen oder zu verändern.
 - (4) Der Versuch ist strafbar.
 - (5) Wer gegen Artikel 2 und 3 verstößt, wird mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft.
 - (6) In besonders schweren Fällen, insbesondere wenn der Täter durch den Besitz der gefälschten Waffenlizenz eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, ist eine Freiheitsstrafe von nicht unter 5 Jahren vorgesehen.
-



Buch 4 • Körperliche Integrität

§ 33 Prostitution

- (1) Personen, die Prostitution ausüben, müssen sich bei der zuständigen Behörde anmelden.
- (2) Die Anmeldung muss persönlich erfolgen.
- (3) Personen, die Prostitution ausüben, müssen mindestens einmal jährlich eine Gesundheitsberatung in Anspruch nehmen.
- (4) Die Beratung ist vertraulich und kostenlos.
- (5) Zwangsprostitution ist strengstens verboten und kann mit Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe geahndet werden.

§ 34 Belästigung

- (1) Belästigung ist jedes unerwünschte Verhalten, das die Würde einer Person verletzt oder ein einschüchterndes, feindliches, entwürdigendes, beleidigendes oder störendes Umfeld schafft.
- (2) Nötigung ist die Anwendung von Gewalt oder Drohung, um eine Person zu einem Verhalten zu zwingen, das sie sonst nicht freiwillig ausführen würde.
- (3) Belästigung und Nötigung sind in allen Lebensbereichen verboten.
- (4) Dies ist unabhängig davon, ob die Handlung in der Öffentlichkeit oder im privaten Bereich stattfindet.
- (5) Der Versuch ist strafbar.
- (6) Verstöße gegen dieses Gesetz können mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen geahndet werden.
- (7) Die Strafen können je nach Schwere des Verstoßes variieren.

§ 35 Freiheitsberaubung

- (1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
 1. das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt oder
 2. durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht.
- (4) Verursacht der Täter durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung den Tod des Opfers, so ist Strafe nicht unter fünf Jahren.



§ 36 Geiselnahme

- (1) Wer einem Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um ihn oder einen Dritten durch Drohung mit dem Tod oder einer schweren Körperverletzung des Opfer oder mit dessen Freiheitsentziehung von über eine Woche Dauer zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Nötigung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

§ 37 Beleidigung

- (1) Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung öffentlich, in einer Versammlung, durch Verbreiten eines Inhalts oder mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 38 Üble Nachrede

- (1) Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache oder bereitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangen ist, mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft.

§ 39 Bedrohung

- (1) Wer einen Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert bedroht, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder einer ihm nahestehenden Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
- (3) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Menschen vortäuscht, daß die Verwirklichung eines gegen ihn oder einer ihm nahestehenden Person gerichteten Verbrechens bevorstehe.



- (4) Wird die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangen, ist in den Fällen des Absätze 1, 2 und 3 auf Freiheitsstrafe oder Geldstrafe zu erkennen.
- (5) Die für die angedrohte Tat geltende Vorschriften über den Strafantrag sind entsprechend anzuwenden.

§ 40 unterlassene Hilfeleistung

- (1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will.

§ 41 Körperverletzung

- (1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 42 Mord

- (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
- (2) Mörder ist wer
 - aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
 - heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
 - um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
 - einen Menschen tötet.
- (3) Der Versuch ist strafbar.

§ 42a Totschlag

- (1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
 - (2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
-



§ 43 Diskriminierung

- (1) Wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung verweigert, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft.

Buch 5 • Besonderer Teil

§ 44 Vermummungsverbot

- (1) Es ist verboten, bei öffentlichen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin das Gesicht zu verhüllen oder zu verdecken, soweit dadurch die Feststellung der Identität verhindert wird.
- (2) Ausnahmen von diesem Verbot können nur durch die zuständige Behörde und nur aus triftigen Gründen zugelassen werden.
- (3) Wer gegen das Verbot nach Absatz 1 verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.
- (4) Im Wiederholungsfall kann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verhängt werden.

§ 45 Unangemeldete Versammlungen

- (1) Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge müssen mindestens 48 Stunden vor ihrer Durchführung bei der zuständigen Behörde angemeldet werden.
- (2) Die Anmeldung muss Angaben über den Veranstalter, das Thema, den Ort und die Zeit der Versammlung erhalten.
- (3) Unangemeldete Versammlungen sind grundsätzlich verboten.
- (4) Wer eine unangemeldete Versammlung organisiert oder daran teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.
- (5) Im Wiederholungsfall kann eine Freiheitsstrafe verhängt werden.

§ 46 Amtsanmaßung

Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe von nicht unter 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



§ 47 Missbrauch des Notrufs

- (1) Wer absichtlich oder wissentlich
1. Notrufe oder Notzeichen mißbraucht oder
 2. vortäuscht, daß wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei,
- wird mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe bestraft.
- (2) Wer absichtlich oder wissentlich
1. die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden Warn- oder Verbotszeichen beseitigt, unkenntlich macht oder in ihrem Sinn entstellt oder
 2. die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden Schutzvorrichtungen oder die zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr bestimmten Rettungsgeräte oder anderen Sachen beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 48 StGB mit Strafe bedroht ist.

§ 48 Falsche Verdächtigung

- (1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetzten oder öffentlich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung einer Dienstpflicht in der Absicht verdächtigt, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fort dauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht bei einer der in Absatz 1 bezeichneten Stellen oder öffentlich über einen anderen wider besseres Wissen eine sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fort dauern zu lassen.
- (3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer die falsche Verdächtigung begeht, um eine Strafmilderung oder ein dieses Gesetzes oder des Betäubungsmittelgesetzes zu erlangen. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

§ 48 Sachbeschädigung

- (1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.



- (2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.
- (3) Der Versuch ist strafbar.

§ 49 Umweltverschmutzung

- (1) Es ist verboten, die Umwelt durch Abfall, Chemikalien, Lärm, Licht oder andere schädliche Substanzen zu verschmutzen.
- (2) Jeder ist verpflichtet, Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Umweltverschmutzung zu ergreifen.
- (3) Unternehmen sind verpflichtet, Umweltmanagementsysteme einzuführen und regelmäßige Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen.
- (4) Bei Verstößen können Bußgelder verhängt und Betriebsgenehmigungen widerrufen werden.
- (5) Wer gegen das Verbot nach Absatz 1 verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.
- (6) Im Wiederholungsfall kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden.

§ 50 Aufforderung zu Straftaten

- (1) Es ist verboten, öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Daten oder Darstellungen, zu einer rechtswidrigen Tat aufzufordern.
- (2) Die Aufforderung muss so konkret sein, dass die Möglichkeit besteht, dass die Straftat tatsächlich begangen wird.
- (3) Wer gegen das Verbot verstößt, begeht eine Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft werden.
- (4) In besonders schweren Fällen, insbesondere wenn die Aufforderung zu einer schweren Straftat führt, kann die Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahre betragen.

§ 51 Verbot der Angabe falscher Informationen

- (1) Es ist verboten, wissentlich falsche Informationen zu verbreiten, die dazu bestimmt sind, eine andere Person zu täuschen oder einen unberechtigten Vorteil zu erlangen.
 - (2) Dies gilt insbesondere für öffentliche Äußerungen, kommerzielle Transaktionen und behördliche Verfahren.
 - (3) Wer gegen das Verbot verstößt, kann mit einer Geldstrafe belegt werden.
-



§ 52 Erregung öffentlichen Ärgernisses

Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 53 Hausfriedensbruch

- (1) Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 54 Falsche uneidliche Aussage und Meineid

Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bestraft.

§ 55 Auskunftsverweigerungsrecht

- (1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einem der Angehörigen die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.
- (2) Der Zeuge ist über sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren.

§ 56 Schweres Dienstvergehen (SDV)

- (1) Ein "Schweres Dienstvergehen" liegt vor, wenn eine Person, die in öffentlicher Funktion tätig ist, ihre Pflichten in einer Weise verletzt, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität des öffentlichen Dienstes ernsthaft untergräbt.
- (2) Dies kann beinhalten, aber nicht beschränkt sein auf Bestechlichkeit, Unterschlagung öffentlicher Gelder, bewusste Vernachlässigung von Pflichten, die zu erheblichen Schäden führen, oder die Nutzung der Position für persönlichen Gewinn.
- (3) Personen, die eines schweren Dienstvergehens für schuldig befunden werden, können mit Geldstrafen, Entlassung aus dem öffentlichen Dienst oder/und Freiheitsstrafen bestraft werden, je nach Schwere des Vergehens.



§ 57 Hochverrat

- (1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt
 1. den Bestand der United States of America zu beeinträchtigen oder
 2. die auf dem Grundgesetz der United States of America beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändernwird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.
- (2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§ 58 Bildung krimineller Vereinigungen

- (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe bedroht sind. Mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt.
- (2) Eine Vereinigung ist ein auf langer Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.
- (3) Der Versuch, eine in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.

§ 59 Landfriedensbruch

- (1) Wer sich an
 1. Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder
 2. Bedrohung von Menschen mit einer Gewalttätigkeit,die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
 - (2) Soweit die in Absatz 1 Nr. 1, 2 bezeichneten Handlungen in § 59 mit Strafe bedroht sind, gilt § 59 Abs. 3 sinngemäß. Dies gilt auch in Fällen des § 60, wenn die Diensthandlung eine Vollstreckungshandlung im Sinne des § 59 Absatz 1 ist.
-



§ 59a Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs

- (1) In besonders schweren Fällen des § 58 Abs. 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. eine Schußwaffe bei sich führt,
 2. eine andere Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
 3. durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt oder
 4. plündern oder bedeutenden Schaden an fremden Sachen anrichten.

§ 60 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

- (1) Wer einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügung berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leistet wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
1. der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
 2. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt oder
 3. die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird.
- (3) Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch dann, wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig.

§ 61 Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

- (1) Wer einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügung berufen ist, bei einer Diensthandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
- (2) § 59 Absatz 2 gilt entsprechend.
- (3) § 59 Absatz 3 gilt entsprechend, wenn die Diensthandlung eine Vollstreckungshandlung im Sinne des § 59 Absatz 1 ist.

Buch 6 • Straftaten gegen das Leben

§ 62 Verleumdung

- (1) Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat



öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangen ist,
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

§ 63 Tötung auf Verlangen

- (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernsthafte Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.
 - (2) Der Versuch ist strafbar.
-

§ 64 Fahrlässige Tötung

- (1) Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.
-

§ 65 Gefährliche Körperverletzung

- (1) Wer die Körperverletzung
 1. durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen,
 2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs,
 3. mittels eines hinterlistigen Überfalls,
 4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder
 5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlungbegeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
 - (2) Der Versuch ist strafbar.
-

§ 66 Schwere Körperverletzung

- (1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person
 1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprachvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert,
 2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder
 3. in erheblicher Weise dauernd eingestellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt,so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
 - (2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
 - (3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
-



§ 67 Körperverletzung mit Todesfolge

- (1) Verursacht der Täter durch Körperverletzung den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
- (2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 68 Fahrlässige Körperverletzung

- (1) Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.

§ 69 Nötigung

- (1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
- (3) Der Versuch ist strafbar.

Buch 7 • Diebstahl und Unterschlagung

§ 70 Diebstahl

- (1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 71 Besonders schwerer Fall des Diebstahls

- (1) In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
 1. zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum verborgen hält,
 2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist,
 3. gewerbsmäßig stiehlt,
 4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Gebäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der religiösen Verehrung dient,
 5. eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte oder für die technische Entwicklung stiehlt, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt ist,



6. stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr ausnutzt oder
 7. eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz der Erlaubnis bedarf, ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, ein voll- oder halbautomatisches Gewehr oder eine Sprengstoff enthaltende Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder Sprengstoff stiehlt.
- (2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 ist ein besonders schwerer Fall ausgeschlossen, wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht.
-

§ 72 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl

- (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu Zehn Jahren wird bestraft, wer
1. einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein anderer Beteiligter
 - a) eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt
 - b) sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden,
 2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds stiehlt oder
 3. einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausführung der Tat in eine Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in der Wohnung verborgen hält.
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.
- (4) Betrifft der Wohnungseinbruchdiebstahl nach Absatz 1 Nummer 3 eine dauerhaft genutzte Privatwohnung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
-

§ 73 Schwerer Bandendiebstahl

- (1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer den Diebstahl unter den in § 78 Abs. 1 Satz 2 genannten Voraussetzungen oder in den Fällen des § 79 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht.
- (2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
-



§ 74 Unterschlagung

- (1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zugeeignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
- (2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
- (3) Der Versuch ist strafbar.

§ 75 Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges

- (1) Wer ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch nimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
- (4) Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Vorschrift sind die Fahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, Landkraftfahrzeuge nur insoweit, als sie nicht an Bahngleise gebunden sind.

§ 76 Schwerer Hausfriedensbruch

- (1) Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und in der Absicht, Gewalttätigkeit gegen Personen oder Sachen mit vereinten Kräften zu begehen, in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, so wird jeder, welcher an diesen Handlungen teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 77 Bildung bewaffneter Gruppen

- (1) Wer unbefugt eine Gruppe, die über Waffen oder andere gefährliche Werkzeuge verfügt, bildet oder befehligt oder wer sich einer solchen Gruppe anschließt, sie mit Waffen oder Geld versorgt oder sonst unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Buch 8 • Entziehung

§ 78 Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten bei Tätern und Teilnehmern

- (1) Gegenstände, die durch eine vorsätzliche Tat hervorgebracht (Tatprodukte) oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind (Tatmittel), können eingezogen werden.
- (2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat bezieht (Tatobjekte), unterliegen der Einziehung nach der Maßgabe besonderer Vorschriften.
- (3) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung dem Täter oder Teilnehmer gehören oder zustehen. Das gilt auch für die Einziehung,



die durch eine besondere Vorschrift über Absatz 1 hinaus vorgeschrieben oder zugelassen ist.

§ 79 Sicherungseinziehung

- (1) Gefährden Gegenstände nach ihrer Art und nach den Umständen die Allgemeinheit oder besteht die Gefahr, dass sie der Begehung rechtswidriger Taten dienen werden, können sie auch dann eingezogen werden, wenn
 1. der Täter oder Teilnehmer ohne Schuld gehandelt hat oder
 2. die Gegenstände einem anderen als dem Täter oder Teilnehmer gehören oder zustehen.
- (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 wird der andere aus der Staatskasse unter Berücksichtigung des Verkehrswertes des eingezogenen Gegenstandes angemessen in Geld entschädigt. 2Das Gleiche gilt, wenn der eingezogene Gegenstand mit dem Recht eines anderen belastet ist, das durch die Entscheidung erloschen oder beeinträchtigt ist.
- (3) Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn
 1. der nach Absatz 2 Entschädigungsberechtigte
 - a) mindestens leichtfertig dazu beigetragen hat, dass der Gegenstand als Tatmittel verwendet worden oder Tatobjekt gewesen ist, oder
 - b) den Gegenstand oder das Recht an dem Gegenstand in Kenntnis der Umstände, welche die Einziehung zulassen, in verwerflicher Weise erworben hat oder
 2. es nach den Umständen, welche die Einziehung begründet haben, auf Grund von Rechtsvorschriften außerhalb des Strafrechts zulässig wäre, dem Entschädigungsberechtigten den Gegenstand oder das Recht an dem Gegenstand ohne Entschädigung dauerhaft zu entziehen.

Abweichend von Satz 1 kann eine Entschädigung jedoch gewährt werden, wenn es eine unbillige Härte wäre, sie zu versagen.

§ 80 Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern

- (1) Hat der Täter oder Teilnehmer durch eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas erlangt, so ordnet das Gericht dessen Einziehung an.
 - (2) Hat der Täter oder Teilnehmer Nutzungen aus dem Erlangten gezogen, so ordnet das Gericht auch deren Einziehung an.
 - (3) Das Gericht kann auch die Einziehung der Gegenstände anordnen, die der Täter oder Teilnehmer erworben hat
 1. durch Veräußerung des Erlangten oder als Ersatz für dessen Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung oder
 2. auf Grund eines erlangten Rechts.
-



§ 81 Wirkung der Einziehung

- (1) Wird die Einziehung eines Gegenstandes angeordnet, so geht das Eigentum an der Sache oder das Recht mit der Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat über, wenn der Gegenstand
 1. dem von der Anordnung Betroffenen zu dieser Zeit gehört oder zusteht oder
 2. einem anderen gehört oder zusteht, der ihn für die Tat oder andere Zwecke in Kenntnis der Tatumstände gewährt hat.In anderen Fällen geht das Eigentum an der Sache oder das Recht im Ablauf von sechs Monaten nach der Mitteilung der Rechtskraft der Einziehungsanordnung auf den Staat über, es sei denn, dass vorher derjenige, dem der Gegenstand gehört oder zusteht, sein Recht bei der Vollstreckungsbehörde anmeldet.
- (2) Im Übrigen bleiben Rechte Dritter an dem Gegenstand bestehen. Das Gericht kann das Erlöschen des Rechts eines Dritten anordnen, wenn der Dritte
 1. wenigstens leichtfertig dazu beigetragen hat, dass der Gegenstand als Tatmittel verwendet worden oder Tatobjekt gewesen ist, oder
 2. das Recht an dem Gegenstand in Kenntnis der Umstände, welche die Einziehung zulassen, in verwerflicher Weise erworben hat.
- (3) Bis zum Übergang des Eigentums an der Sache oder des Rechts wirkt die Anordnung der Einziehung oder die Anordnung des Vorbehalts der Einziehung als Veräußerungsverbot.

Buch 9 • Sonstige Straftaten

§ 82 Entziehung der Fahrerlaubnis

- (1) Wird jemand wegen einer rechtswidrigen Tat, die er bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so entzieht ihm das Gericht die Fahrerlaubnis, wenn sich aus der Tat ergibt, dass er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist.
- (2) Ist die rechtswidrige Tat in den Fällen des Absatzes 1 ein Vergehen
 1. der Gefährdung des Straßenverkehrs
 2. des verbotenen Kraftfahrzeugrennens
 3. der Trunkenheit im Verkehr
 4. des unerlaubten Entferns vom Unfallort, obwohl der Täter weiß oder wissen kann, dass bei dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt worden oder an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist, oder
 5. des Vollrausches, der sich auf eine der Taten nach den Nummern 1 bis 3 bezieht,so ist der Täter in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen.
- (3) Die Fahrerlaubnis erlischt mit der Rechtskraft des Urteils. Ein von einer deutschen Behörde ausgestellter Führerschein wird im Urteil eingezogen.



§ 83 Trunkenheit im Verkehr

- (1) Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer die fahrlässig begeht.

§ 84 Gefährdung des Straßenverkehrs

- (1) Wer im Straßenverkehr
 1. ein Fahrzeug führt, obwohl er
 - a) infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder
 - b) infolge geistiger oder körperlicher Mängelnicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, oder
 2. grob verkehrswidrig und rücksichtslos
 - a) die Vorfahrt nicht beachtet,
 - b) falsch überholt oder sonst bei Überholvorgängen falsch fährt,
 - c) an Fußgängerüberwegen falsch fährt,
 - d) an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen zu schnell fährt,
 - e) an unübersichtlichen Stellen nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhält,
 - f) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen wendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung fährt oder dies versucht oder
 - g) haltende oder liegengebliebene Fahrzeuge nicht auf ausreichende Entfernung kenntlich macht, obwohl das zur Sicherung des Verkehrs erforderlich ist,und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.
- (3) Wer in den Fällen des Absatzes 1
 1. die Gefahr fahrlässig verursacht oder
 2. fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht,wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 85 Verbotene Kraftfahrzeugrennen

- (1) Wer im Straßenverkehr
 1. ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt,
 2. als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder
 3. sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster



- (2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder 3 Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (3) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 strafbar.
- (4) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (5) Verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 2 durch die Tat den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

§ 86 Vollrausch

- (1) Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist.
- (2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die Strafe, die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist.
- (3) Die Tat wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt, wenn die Rauschtat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt werden könnte.

§ 87 Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

- (1) Ein Unfallbeteiligter, der sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, bevor er
 - 1. zugunsten der anderen Unfallbeteiligten und der Geschädigten die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat oder
 - 2. eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne dass jemand bereit war, die Feststellung zu treffen,wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Nach Absatz 1 wird auch ein Unfallbeteiligter bestraft, der sich
 - 1. nach Ablauf der Wartefrist (Absatz 1 Nr. 2) oder
 - 2. berechtigt oder entschuldigtvom Unfallort entfernt hat und die Feststellungen nicht unverzüglich nachträglich ermöglicht.
- (3) Der Verpflichtung, die Feststellungen nachträglich zu ermöglichen, genügt der Unfallbeteiligte, wenn er den Berechtigten (Absatz 1 Nr. 1) oder der Polizeidienststelle mitteilt, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen ist und wenn er seine Anschrift, seinen Aufenthalt sowie das Kennzeichen und den Standort seines Fahrzeugs angibt und dieses zu unverzüglichen Feststellungen für eine ihm



zumutbare Zeit zur Verfügung hält. Dies gilt nicht, wenn er durch sein Verhalten die Feststellung absichtlich vereitelt.

- (4) Unfallbeteiligter ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann.

§ 88 Vortäuschen einer Straftat

- (1) Wer wider besseres Wissen einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht, dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 89 Hehlerei

- (1) Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, angekauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 90 Geldwäsche

- (1) Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt,
1. verbirgt,
 2. in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung von dessen Herkunft zu verteiln, umtauscht, überträgt oder verbringt,
 3. sich oder einem Dritten verschafft oder
 4. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,
- wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt dies nicht in Bezug auf einen Gegenstand, den ein Dritter zuvor erlangt hat, ohne hierdurch eine rechtswidrige Tat zu begehen. Wer als Strafverteidiger ein Honorar für seine Tätigkeit annimmt, handelt in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 nur dann vorsätzlich, wenn er zu dem Zeitpunkt der Annahme des Honorars sichere Kenntnis von dessen Herkunft hatte.
- (2) Ebenso wird bestraft, wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Einziehung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Absatz 1 von Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.
- (3) Der Versuch ist strafbar.
- (4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Geldwäsche verbunden hat.

§ 91 Geldfälschung

- (1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer



1. Geld in der Arbeit nachmacht, dass es als echt in Verkehr gebracht oder dass ein solches Inverkehrbringen ermöglicht werde, oder Geld in dieser Absicht so verfälscht, dass der Anschein eines höheren Wertes hervorgerufen wird,
 2. falsches Geld in dieser Absicht sich verschafft oder feilhält oder
 3. falsches Geld, das er unter den Voraussetzungen der Nummern 1 oder 2 nachgemacht, verfälscht oder sich verschafft hat, als echt in Verkehr bringt.
- (2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldfälschung verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren.
- (3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
-

§ 92 Falsche Verdächtigung

- (1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetzten oder öffentlich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung einer Dienstpflicht in der Absicht verdächtigt, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fort dauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
 - (2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht bei einer der in Absatz 1 bezeichneten Stellen oder öffentlich über einen anderen wider besseres Wissen eine sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fort dauern zu lassen.
-

§ 93 Ausweispflicht

- (1) Deutsche sind verpflichtet, einen gültigen Ausweis zu besitzen, sobald sie 16 Jahre alt sind. Sie müssen ihn auf Verlangen einer zur Feststellung der Identität berechtigten Behörde vorlegen und es ihr ermöglichen, ihr Gesicht mit dem Lichtbild des Ausweises abzugleichen.
- (2) Wer ein Ausweispapier, das für einen anderen ausgestellt ist, zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht, oder wer zur Täuschung im Rechtsverkehr einem anderen ein Ausweispapier überläßt, das nicht für diesen ausgestellt ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
- (3) Der Versuch ist strafbar.
- (4) Einem Ausweispapier stehen Gesundheitszeugnisse sowie solche Zeugnisse und andere Urkunden gleich, die im Verkehr als Ausweis verwendet werden.